

Nr. 70 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 14. April 1939, 9.30 Uhr

R 43 II/793, Bl. 79–80 Sitzungsvermerk des OLGR Rabe/Rkei¹

Beginn: 09:30

Ort: Reichsfinanzministerium

Betrifft: Entwurf eines Reichshauszinssteuergesetzes.

An der heutigen Besprechung im Reichsfinanzministerium habe ich auftragsgemäß teilgenommen. Die Besprechung wurde von Ministerialdirektor Prof. Dr. Hedding eröffnet, dann aber infolge dessen anderweiter Inanspruchnahme von Oberregierungsrat Dr. Uhlich geleitet.

An dem ersten Teil der Besprechung nahmen außer den Vertretern der Reichsministerien und des Preußischen Finanzministeriums auch Vertreter der Wirtschaft teil. Sie sprachen sich zum großen Teil (Vertreter der Reichswirtschaftskammer, Vertreter der Reichsgruppe Industrie und Vertreter der Haus- und Grundbesitzer) grundsätzlich gegen den Entwurf aus. Ihrer Auffassung nach sei es, wenn man schon auf die Hauszinssteuer nicht überhaupt verzichten und sie nicht schon jetzt in die Grundsteuer überführen könne, richtiger, es bei dem gegenwärtigen Zustand zu belassen, bis eine endgültige Überführung in die Grundsteuer möglich sei, als die vom Entwurf vorgesehene Zwischenlösung zu treffen². Diese Zwischenlösung, die eine Erstarrung der Steuer in ihrer bisherigen Höhe vorsehe, verhindere einen Abbau der ungerechtfertigt hohen Spitzen. Ihnen traten Oberregierungsrat Dr. Uhlich und vor allem Ministerialrat Dr. Fuchs vom Reichsinnenministerium entgegen und erklärten den Entwurf im Interesse der Vorbereitung der Reichsreform für eine dringende Notwendigkeit. Die Vertreter des Deutschen Gemeindetags setzten sich dafür ein, die Hauszinssteuer zu einer Gemeindesteuer zu erklären und sie damit noch enger mit der Grundsteuer zu verkoppeln. Oberregierungsrat Dr. Uhlich erklärte, daß darüber Erörterungen zwischen dem Reichsfinanzministerium und dem Reichsinnenministerium schwebten, die möglicherweise dazu führen könnten, den Wunsch des Deutschen Gemeindetags zu erfüllen. Alsdann wurden die Einzelbestimmungen des Entwurfs erörtert. Irgendwelche allgemeinpolitische Bedeutung kam diesen Erörterungen nicht zu. Erwähnt sei höchstens, daß die Vertreter der Wirtschaft für eine Beseitigung des § 5 (Steuerpflicht der Betriebsvorrichtungen) und die Vertreter des Deutschen Gemeindetags für eine Beseitigung des § 7 Abs. 2 (Steuerfreiheit der Reichsbahngrundstücke) eintraten und daß von dem Geltungsbereich des Gesetzes auch das Memelgebiet ausgenommen werden soll (§ 31).

Bei dem zweiten Teil der Besprechung waren nur die Vertreter der Reichsministerien und des Preußischen Finanzministeriums zugegen. Grundsätzliche Bedenken gegen den Entwurf wurden von ihnen nicht geltend gemacht, wohl aber eine Reihe von Wünschen zu einzelnen Bestimmungen geäußert. Von politischer Bedeutung war in dieser Hinsicht nur, daß die Vertreter des Reichs-

¹ Am 14. 4. 1939 z. K. an RKabR Killy vorgelegt; ohne Teilnehmerliste. – Zu der Besprechung hatte der RFM unter Vorlage des Referentenentw. eines „HauszinssteuerG (HZStG)“ nebst Begründung am 11. 3. 1939 eingeladen; R 43 II/793, Bl. 60–78. Niederschrift des RFM nicht ermittelt. – Für ORR Uhlich/RFM im folgenden fälschlich: Uhlig.

² Der Entw. bezweckte eine Vereinheitlichung der Länderrechte über die Hauszins- bzw. Gebäudeentschuldungsteuer, lt. Begründung „aus denselben wirtschaftlichen und politischen Gründen, die zur Vereinheitlichung der anderen Landessteuern geführt haben [...]“. Damit wird zugleich die letzte auf steuerlichem Gebiet liegende Voraussetzung für die Reichsreform erfüllt.“ Er wollte zudem den Einbau der Hauszins- in die Grundsteuer durch Angleichung der Erhebungsvorschriften anbahnen. Die Vorlage ersetzte insoweit einen vorläuf. „GesEntw. zur Angleichung der Vorschriften über die Hauszinssteuer an die Vorschriften des GrundsteuerG“, den der RFM den Ressorts am 30. 6. 1938 zur Stellungnahme übersandt hatte; R 43 II/793, Bl. 45–59. – Zum Hauszinssteuerrecht, zu den Folgen der Realsteuerreform von 1936 und jüngsten Änderungen s. Hinweise in ARH V, Nr. 70 Anm. 17 und ebd. Anhang, FV 171*, 220*.

kirchenministeriums im Hinblick auf das Reichskonkordat Bedenken gegen die durch § 7 eintretende Ausdehnung der Steuerpflicht auf die Kirchen (siehe Seite 6 der Begründung) äußerten³. Ein Gutachten des Reichsfinanzhofs vom Januar 1934 habe entschieden, daß Steuerbefreiungen als Staatsleistungen anzusehen seien⁴. Wenn daher die bisherige Steuerbefreiung in Wegfall komme, könne die katholische Kirche gestützt auf Artikel 18 des Reichskonkordats⁵ Schwierigkeiten machen. Zugesagt wurde auf Veranlassung der Vertreter des Reichsernährungsministeriums und des Reichsforstmeisters die Streichung des § 30⁶. Es wurde dabei aber betont, daß auch ohne § 30 eine Erhöhung der Hebesätze möglich sei, da eine Realsteuersperre nicht mehr bestehe⁷.

Rabe

³ § 7 *Steuerbefreiungen* glich die Befreiungsvorschriften für die Hauszins- an jene für die Grundsteuer an. Dies, so die Begründung, bedeute „eine *Ausdehnung der Steuerpflicht* gegenüber dem bisherigen Rechtszustand. Das gilt insbesondere für den Grundbesitz

– 1.

der Länder und Gemeinden,

– 2.

der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die nicht Gebietskörperschaften sind (z. B. Kirchen, Industrie- und Handelskammern, Reichsnährstand),

– 3.

der gemeinnützigen Anstalten, Vereine usw.“

⁴ Sie galten ihrer Natur nach als „negative Staatsleistungen“; s. K. J. VOLKMANN, Rechtsprechung in Kirchensachen, S. 138–140. Das „Gutachten“ des Reichsfinanzhofs meint vermutlich seine Entscheidung vom 19. 1. 1934 in Sachen Bewertungsfreiheit eines evang. Gemeindehauses; ebd. S. 153 Anm. 104 (RStBl. 1934, S. 335).

⁵ Vom 20. 7. 1933 (RGBl. II S. 679). Wortlaut von Art. 18 zit. in ARH III, Nr. 167 Anm. 8.

⁶ § 30 hätte den Ländern, in denen ab Apr. 1940 die Hauszinssteuer auf land- und forstwirtschaftl. Betriebe fortfallen sollte, die Anhebung der Grundsteuer im selben Umfang gestattet.

⁷ Am 2. 6. 1939 leitete der RFM die gedruckte KabVorl. eines HauszinssteuerG dem RMRk zu, der sie am 8. 6. mit Widerspruchsfrist bis 30. 6. in Kabinettsumlauf setzte; R 43 II/793, Bl. 81–86. Mit Einschreiben vom 19. 6. erhob der StdF (i. V. M. Bormann) beim RMRk Einspruch: Der neue Abs. 1 des § 6 (alt § 7) prolongiere abweichend vom Ergebnis der Vorverhandlungen nun die von den bisherigen Landesgesetzen gewährten Steuerbefreiungen. „Wie Ihnen bekannt ist, geht mein Bestreben dahin, zu erreichen, daß die den Kirchen noch zustehenden Vergünstigungen auf steuerrechtlichem Gebiet beseitigt werden. Ich kann mich daher nicht damit einverstanden erklären, daß die den Kirchen durch die einzelnen landesrechtlichen Hauszinssteuergesetze bisher in weitem Umfang gewährten Befreiungen nunmehr gleichsam reichsgesetzlich neu bestätigt werden. Ich kann das umso weniger, als z. Zt. ein Gesetzentwurf in Vorbereitung ist, wonach die Befreiungen des kirchlichen Grundbesitzes von der Grundsteuer beseitigt werden sollen [vgl. Dok. Nrr. 77 Anm. 5, 109 Anm. 16]. Es würde dann der unbefriedigende Zustand eintreten, daß die Kirchen für ihren Grundbesitz zwar Grundsteuer zu zahlen haben, auf dem Gebiet des Hauszinssteuerrechts jedoch weitgehende Befreiungen genießen.“ Ebd. Bl. 87 (APK I 1, Reg. Nr. 13596). Am 19. 7. wurde der Rkei aus dem RFM telefon. bedeutet, die Verhandlungen über den Entw. nähmen noch längere Zeit in Anspruch. „Mit Rücksicht auf die inzwischen eingetretenen besonderen Verhältnisse“ zog der RFM schließlich am 25. 9. 1939 seine Vorlage ganz zurück, weil die zur Rechtsvereinheitlichung notwendige Überleitungsveranlagung während des Krieges nicht zu bewerkstelligen sei. R 43 II/793, Bl. 88–90.

Zitierhinweis

Nr. 70 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 14. April 1939, 9.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d070>